

Celní orgány a celní řízení

- legislativa
 - zákon č.185/2004, o Celní správě ČR
 - zákon č.186/2004, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČR
 - zákon č.187/2004, kterým se mění zákon č.13/1993, celní zákon
- celní správa
 - samostatný správní orgán
 - součást resortu ministerstva financí
 - struktura a specifikace v zákoně č.185/2004
 - Generální ředitelství cel
 - sídlo – Praha
 - správní úřad pro oblast celnictví s celostátní působností
 - řídí celní ředitelství → řídí celní úřady
 - bezpečnostní sbor
 - v čele – generální ředitel (jmenovaný ministrem financí)
 - její úkoly plní celníci
 - fyzické osoby
 - služba podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů (č.361/2004)
- celní úřady
 - rozhodují o propuštění zboží do navrženého celního režimu, vyměřují a vybírají clo, daně a poplatky při dovozu, vývozu a tranzitu zboží
 - pátrají po zboží uniklém celnímu dohledu, rozhodují o celních přestupcích (fyzické osoby) a celních deliktech (právníky osoby)
 - kontrola označení dopravních prostředků mezinárodní rozeznávací značkou, ověřování způsobilosti dopravních prostředků pro dopravu zboží pod celní závěrou, kontrola dodržování stanovených nápravových tlaků nákladních vozidel na celém území ČR
- celní orgány
 - kontrola
 - dovozu a vývozu hodnot podle devizového zákona
 - dovozu a vývozu zboží živočišného a rostlinného původu z hlediska veterinární a rostlinolékařské ochrany
 - dodržování licenční politiky státu
 - dovozu odpadů všeho druhu, jedů a jiných látek škodlivých lidskému zdraví
 - oblast správy daně z přidané hodnoty – kontrola
 - prodeje lihovin a tabákových výrobků
 - povoleného množství převáženého zboží
 - oblast silniční dopravy – kontrola
 - dálničních známek
 - zatížení vozidel
 - dodržování povinných bezpečnostních přestávek (→ dle Dohody AETR)
 - přepravy nebezpečných látek (→ dle Dohody ADR)
 - oblast ochrany spotřebitele (zboží s falešnou obchodní značkou či ochrannou známkou), oblast využití jaderné energie (kontrola nad přepravou)
 - kontrola porušování zákona na ochranu duševního vlastnictví (pirátské nahrávky), přeprav exotických zvířat, ...
- celní řízení
 - zahajuje se na návrh oprávněné osoby => ne z podnětu celního úřadu
 - deklarant
 - podává návrh na vpuštění zboží do příslušného režimu
 - podává celní prohlášení vlastním jménem

- může si stanovit zástupce
 - může být i dopravce (→ vystupuje za něj řidič)
- provádí se většinou v tzv. celním prostoru
 - může být i mimo celní úřad → na žádost deklaranta (např. důvody spojené s nakládkou a vykládkou, ...)
 - např. vyznačená místa skladů, nádraží, přístavů, letišť, ...
 - EU – jednotný celní prostor (→ možnost kontroly kdekoli)
- celní dohled
 - podléhá mu zboží na vstupu na celní území EU při vstupu z nečlenského státu EU
 - souhrn úkonů a opatření, kterými se zajišťuje dodržování zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, jejichž provádění přísluší celním orgánům
 - zjišťování druhu, množství a jiných skutečností o zboží => posouzení zda se dovoz, vývoz nebo tranzit zboží uskutečňuje v souladu s celními a navazujícími předpisy
- přihlašovací povinnost
 - kdo dopravuje přes státní hranice → povinnost přihlásit zboží pohraničnímu celnímu úřadu a předložit spolu s doklady
 - přepravní doklady (nákladní list CMR), doklady osvědčující cenu (faktury), osvědčení o statusu zboží Společenství, osvědčení o původu zboží, dovozní nebo vývozní licence, ...
 - bez zbytečného odkladu, s neporušenou celní závěrou, při splnění stanovených podmínek a v souladu s pokyny celních orgánů
 - příslušnému celnímu úřadu EU (nebo na jiné místo určené nebo schválené celními orgány)
- celní režimy (osm) – možno propustit do nich zboží v celním řízení
 - volný oběh zboží
 - tranzit
 - podléhá mu zboží dopravované pod celním dohledem od jednoho celního úřadu k celnímu úřadu jinému
 - vnitřní a vnější tranzit Společenství
 - za splnění povinností odpovědný příslušný deklarant (většinou dopravce)
 - uskladňování v celním skladu
 - aktivní zušlechťovací styk
 - přepracování pod celním dohledem
 - dočasné použití
 - pasivní zušlechťovací styk
 - vývoz zboží

Celní dluh a jeho zajištění

- povinnost zaplatit příslušné dovozní clo nebo příslušné vývozní clo
 - tvořen – vývozním/dovozním clem (→ celní sazebník) a DPH (+ spotřební daň, jiné poplatky)
- deklarant musí zajistit celní dluh ve výši stanovené celním úřadem odesláním
 - režim tranzitu – před propuštěním zboží do tohoto režimu
- celní úřad – musí určit způsob zajištění → deklarant může předložit vlastní návrh
- vznik
 - obecně – propuštěním zboží podléhajícího dovoznímu clo do volného oběhu v tuzemsku
 - přijetím celního prohlášení celním úřadem
 - nejčastěji – nezákonným odnětím zboží celnímu dohledu nebo nedodržení podmínek stanovených pro propuštění zboží do příslušného režimu
- dlužník – osoba mající povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající z daného režimu
 - vznik dvojí odpovědnosti při nedodání zboží v režimu tranzitu – povinnost uhradit celní dluh + odpovědnost za celní přestupek, resp. delikt
- zajištění celního dluhu
 - musí deklarant před propuštěním zboží do režimu
 - může i jiná osoba → stává se deklarantovým ručitelem
 - složením hotovosti – tzv. celní jistota

- poskytnutím záruky
 - použití mezinárodního ručeného dokladu
 - písemným prohlášením ručitele v záruční listině → ručitel
 - banka
 - jakákoli osoba => souhlas celního orgánu
- změna podmínek (v režimu tranzitu)
 - nové zajištění dluhu – nezávisle na původním ručení
 - zisk souhlasu původního ručitele se změnou podmínek

Celní doklady

- používané v celním řízení
- celní prohlášení ve formě tzv. jednotného správního dokladu (JSD)
 - členské státy EU a státy ESVO (Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 - obsahově sjednocený doklad
 - možno použít i pro režim tranzitu → tzv. tranzitní celní prohlášení (TCP)
 - v celním řízení pro všech osm celních režimů a k prokázání celního statusu zboží (T2L)
 - podává deklarant u příslušného celního úřadu
- osvědčení o původu zboží
 - EUR. 1, EUR. 2, FORM. A, ...
 - uplatnění celních preferencí v dovozním státě
 - celní slevy, popř. úplné osvobození
- dovozní či vývozní licence
 - vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
- mezinárodní unifikované celní doklady
 - karnet TIR
 - karnet ATA

Tranzitní celní režimy

- dělení
 - podle legislativy EU
 - vnitřní tranzit Společenství
 - vnější tranzit Společenství
 - podle druhu celního prohlášení a použité mezinárodní úmluvy
 - společný tranzitní režim
 - tranzitní režim s karnetem TIR
 - tranzitní režim s karnetem ATA

Celní úmluva o přepravě zboží na podkladě karnetu TIR

- přípravy již po 2.sv.válce – pod záštitou EHK OSN => první verze uzavřena 1949 => rozvoj systému => Celní úmluva o přepravě zboží na podkladě karnetu TIR
 - 1959 (účinnost od 1960) – vydal Výbor pro vnitrozemskou dopravu při EHK OSN
 - 1975 – zásadní přepracování → zapracování technicko-technologického pokroku
 - mezinárodní otevřená dohoda přístupná všem členským státům OSN
 - jako jediná se komplexně zabývá tranzitní celní problematikou
- charakteristika
 - zboží přepravováno pouze v celně prověřených a celně bezpečných dopravních nebo přepravních prostředcích (přeprava pod celním uzávěrem → plomba)
 - cla a eventuální daně či další poplatky jsou po dobu dopravy zajištěny mezinárodně platnou zárukou
 - zboží doprovázeno mezinárodně uznaným dokumentem – tzv. karnetem TIR
 - jeden celní dokument pro tranzitní přepravu přes několik hranic
 - vstup v platnost v zemi odeslání
 - slouží jako celní prohlášení do režimu tranzitu
 - slouží jako záruční doklad ve státu odeslání, v tranzitních zemích a v zemi určení

- všechna opatření uskutečňovaná během celého tranzitního režimu jsou uznávána ve všech smluvních zemích a to všemi kompetentními orgány
- tranzitní systém TIR
 - na bázi přeprav z domu do domu
 - smysl – plynulá a rychlá mezinárodní nákladní tranzitní silniční doprava zboží přepravovaného pod celní závěrou
 - díky univerzálně platnému zjednodušení a sjednocení všech celních postupů a formalit za předpokladu garancí celní bezpečnosti a záruk všem státům, které jsou dané operace účastny
 - zrychlení nutného pobytu při celním odbavení na státních hranicích => značné zrychlení celkové doby přepravy (pouze kontrola karnetu + dalších dokladů a prověření neporušenosti celní závěry)
 - při vstupu na území cizích států není třeba skládat za přepravované zboží tzv. celní zajištění → karnet TIR svou podstatou mezinárodní záruční dokument
 - začátek a konec přepravy vždy na vnitrostátním (ne hraničním) celním úřadě
 - jen pro cesty mimo EU
- obsahuje technické podmínky silničních dopravních prostředků + i úprava podmínek silniční přepravy kontejnerů a jejich technických podmínek
 - osvědčení o jejich splnění – tzv. otírování vozidla
 - vydáváno na 2 roky
 - vydává ČESMAD, potvrzuje Celní úřad
 - pro konkrétní dopravní prostředek
 - pouze nákladní prostor určený pro přepravu zboží
- teritoriální působnost
 - celá Evropa, Střední východ + některé další země Asie a Afriky
- systém ručení a záruk
 - založen na plné odpovědnosti každého dopravce za úhradu celního dluhu realizujícího konkrétní přepravu
 - existence mezinárodní záruky místo hotovostního ručení → pokrytí všech daňových a celních rizik
 - dva záruční řetězce
 - **národní**
 - **mezinárodní**
 - záruka za konkrétního **dopravce** → národní záruční sdružení (ČR – **ČESMAD BOHEMIA**) → mezinárodní záruční sdružení (**IRU**)
 - finanční realizátor záruk na mezinárodní úrovni – **mezinárodní pojišťovací pool**
 - jako zástupce IRU (→ IRU nemá potřebné peníze)
 - sdružení národních i mezinárodních bankovních ústavů a pojišťoven
 - smluvně garantované vzájemné vazby
 - původní zkrachoval → vytvořen nový, s novými pravidly
 - národní záruční sdružení – ručí společně a nerozdílně (tj. solidárně) s konkrétním dopravcem svého státu
 - síť i na národní úrovni → jistitel (v ČR – **CDZ** → záruční sdružení – banky, pojišťovny)
 - využití pokud
 - přepravované zboží nebylo dodáno celnímu úřadu v místě určení, resp. nebylo řádně vycleno
 - dopravce je insolventní
 - limity
 - odpovědnost dopravce – neomezena
 - ručení národního záručního sdružení – je limitní výše → pro každý stát různé
 - vždy – maximální částka plnění (ručení IRU) – 50 000 USD / 60 000 EUR (členské státy EU)
- omezení rizik
 - vypovězení záruk týkající se přeprav tzv. citlivého zboží na karnety TIR v EU

- od 1995 povinné pojištění odpovědnosti každého dopravce MKD při použití každého jednoho karnetu TIR
- povinná pravidelně se opakující školení dopravců, resp. řidičů (musí se vždy osobně účastnit vycelívání)
- vzájemné vztahy
 - právní úprava
 - IRU, mezinárodní pojišťování pool, národní sdružení, dopravci
 - národní právo, vzájemná smlouva, Úmluva TIR
- dopravce
 - osobně odpovídá za veškeré dopsané výhrady celních úřadů
 - povinen v případě poškození celní závěry nebo i zboží samotného zajistit sepsání tzv. havarijního protokolu → za přítomnosti orgánů celní správy
- národní sdružení povinno vyloučit ze systému TIR každého dopravce, který se dopustí jakýchkoli nesrovnalostí → dokud nebudou vyjasněny
- 1995 – zaveden kontrolní systém karnetů TIR + zaveden elektronický systém pro režim tranzitu
- 1997 – částečná revize Úmluvy
 - zpřísnění podmínek pro vstup jednotlivých dopravců do systému
 - zavedení zpřísnujících podmínek pro národní záruční sdružení pro vstup do systému
 - zapracování kontrolního systému karnetů TIR přímo do Úmluvy TIR
- karnet („Carnet“ – sešit, útržkový blok)
 - dva obalové listy a série tzv. kmenových a útržkových listů
 - dále obsahuje – tzv. manifest a tiskopis havarijního protokolu
 - vlastní identifikační číslo
 - nepřenosný
 - rozsah – 4, 6, 14 a 20 listů → účast maximálně 2, 3, 7 a 10 států (počet stran podle počtu překračovaných hranic → 1 hranice = 2 papíry)
- postup
 - celnice odeslání => otevření Karnetu
 - fyzická kontrola nákladu
 - kontrola správného a úplného vyplnění Karnetu
 - založení složky (evidence)
 - přiložení celní závěry a její zapečetění (zaplombování)
 - hraniční přechod (Hraniční celní úřad)
 - kontrola dokladů a otirování + fyzická kontrola neporušenosti celního prostoru a celní uzávěry
 - vyplní další list Karnetu → kus zůstává, kus utrhne a pošle na celní úřad, který karnet otvíral
 - totéž na druhé straně hranice
 - totéž postupně na všech dalších hranicích
 - celní úřad určení => uzavření Karnetu
 - kontrola – doklady, fyzická (neporušenost)
 - odplombování → fyzická kontrola zboží
 - vyměření cla i dalších poplatků
 - zbytek zůstává řidiči
- problém – odesílání Karnetů poštou → zjištění chyby (např. nelegální vyložení) až za dlouhou dobu => obrovské narůstání celního dluhu

Společný tranzitní celní režim

- vychází z celní legislativy EU a z Úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím
 - do národního práva ČR – 1996
 - pro přepravu mezi těmito zeměmi

- podléhá mu zboží dopravované pod celním dohledem příslušných celních úřadů od celního úřadu jedné smluvní strany k jinému celnímu úřadu této nebo jiné smluvní strany, přičemž je překročena alespoň jedna státní hranice
 - podle okolností se označuje režim T1 nebo režim T2
 - celní formality – plní se
 - prostřednictvím písemného celního prohlášení tiskopisu – jednotný správní doklad
 - formou elektronicky podaného celního prohlášení do režimu tranzit
 - tranzitní doprovodný doklad – rozhodnutí o propuštění zboží do režimu tranzitu → podáváno písemně i elektronicky
 - systém záruk
 - forma globálního nebo individuálního zajištění celního dluhu nebo složení hotovosti
 - globální záruka
 - poskytuje se v místě poskytování záruky u celního úřadu záruky
 - přijetí osvědčeno – Osvědčení o globální záruce → předkládá se u celního úřadu odeslání
 - povolena pouze tuzemským osobám
 - ve výši 100, 50 nebo 30% tzv. referenční částky globální záruky (→ výpočet podle částky dluhu, který může vzniknout z každé tranzitní operace)
 - individuální záruka
 - forma záručního dokladu o hodnotě 7 000 EUR nebo forma záruční listiny pro jednu tranzitní operaci
 - samostatný druh záruky – složení hotovosti
 - záruka přijatá v některém smluvním státu → uznávána u všech ostatních
 - hlavní povinný a ručitel nesmí být jedna a tatáž osoba
 - T1 – solidární (společné a nerozdílné) ručení
 - osvobození od garance
 - železniční, námořní, potrubní a letecká přeprava a říční přeprava po Rýně a rýnských vodních cestách
 - vyplňování JSD, používání kódů → závazně stanoveno pro všechny smluvní státy
- zjednodušení celních formalit
- celní deklarant
 - nazýván hlavním povinným
 - odpovědný za plnění povinností, vyplývajících z propuštění zboží do společného tranzitního režimu
 - zajištění celního dluhu
 - zde mohou i spediční organizace → složením finanční částky u celního úřadu
 - dovoz – poukázané zboží předkládá dopravce (oprávněný zástupce) společně s firmou kupujícího
 - hraniční speditér – vystavuje tranzitní doklad v případech, kdy je k tomu pověřen zahraničním plátcem cla
 - musí být před propuštěním zboží do společného tranzitu
 - charakteristika
 - vlastní doprava i překládka, další odeslání nebo skladování s dopravou související
 - podléhá mu zboží dopravované pod celním dohledem příslušných celních úřadů → je překročena alespoň jedna státní hranice
 - označován jako režim T1 nebo T2
 - smluvní strany
 - EU + každý další stát, který je smluvní stranou Úmluvy (v současnosti pouze ESVO)
 - T1 – veškeré zboží, které nebylo zahrnuto do T2
 - pouze zboží se statutem EU
 - definice
 - členský stát – každý stát ESVO, každý členský stát EU nebo každý jiný stát, který k Úmluvě přistoupil

- třetí země – každý stát, který není smluvní stranou Úmluvy
- místo odeslání – celní úřad, u něhož společný tranzit začíná
- příslušný úřad – celní úřad nebo každý jiný celní orgán, který je prověřen prováděním Úmluvy
- tranzitní celní úřad
 - vstupní celní úřad na území jiné smluvní strany, než ze které je zboží odesíláno
 - výstupní celní úřad smluvní strany, jejíž celní území zboží opouští přes její hranici se třetím státem
- tranzitní (celní) doklad – konkrétní listy písemného celního prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu, které doprovázejí zásilku zboží od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení
- hlavní povinný – osoba, která činí celní prohlášení nebo osoba, jejímž jménem bylo prohlášení učiněno
- celní dluh
 - výše určená podle platné celní legislativy EU → použití smluvních sazeb cla, základní sazby daně z přidané hodnoty a případně příslušné sazby spotřební daně
- porušení předpisů platných v režimu T1 => postup podle národního práva států uplatňujících úhradu celního dluhu

Celní režim dočasného vývozu a dočasného použití a karnet ATA

- celní projednání na hranicích států dočasného dovozu
- výstavní a veletržní materiál a předměty (tzv. obchodní vzorky) a profesionální materiál k výkonu povolání
- Celní úmluva o karnetu ATA
 - 1961 – pod patronací Mezinárodní obchodní komory (ICC – International Chamber of Commerce)
 - později doplněna Úmluvou o dočasném použití (z 1990)
- karnet ATA
 - zjednodušení vzájemného styku při dočasných vývozech a dovozech předmětů a věcí
 - zajišťuje ho přepravce (ne dopravce) – u národního záručního a vydávajícího sdružení → zde ve spolupráci přepravce a sdružení vyplněn
 - mezinárodně ručený celní dokument
 - unifikované mezinárodní celní prohlášení => částečně zjednodušeno celní řízení
 - soubor písemných celních prohlášení
 - opatřený razítkem ICC (BICC) a razítkem a podpisem vystavující organizace
 - platný maximálně jeden rok od data jeho vystavení
- mezinárodní záruční síť
 - vytvořena v gesci ICC
 - členové – jednotlivá národní záruční a vydávající sdružení většiny států světa
- není třeba skládat jistotu za možný celní dluh => místo ní ručení obchodních a průmyslových, resp. hospodářských komor států dočasného dovozu (ČR – pouze Hospodářská komora ČR – sídlo v Praze)
- celní kontrola – omezena na kontrolu správnosti dokladů ke zboží a údajů v nich uvedených
- pro následující druhy zboží
 - zařízení potřebná pro výkon povolání (např. zařízení pro tisk)
 - přístroje a zařízení pro fotografování strojů a zařízení během montáže a po montáži
 - zařízení potřebná pro přednášky
 - zařízení pro výkon povolání obchodníků, obchodních poradců, výrobních a finančních odborníků
 - zařízení nezbytná pro odborníky provádějící topografický průzkum
 - zvlášť upravené dopravní prostředky (pro výše uvedené účely)
 - zařízení určená pro vystavování nebo předvádění
 - obchodní vzorky a reklamní filmy

- předměty se nesmějí půjčovat nebo pronajímat (ani bezúplatně) a jejich množství musí být přiměřené účelu dovozu